

[22] [통보] 사항

1. 제 목 : 주택전시관 관리·운영 용역 계약업무 부적정
2. 조치부서 : ●●●●●●●처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

◎◎지역본부에서는 분양주택(공공임대 포함)의 판매촉진을 위한 주택전시관 관리·운영용역을 아래 [표]와 같이 수의계약의 방법으로 계약 체결하였다.

[표] 주택전시관 관리·운영 용역 계약체결 현황

(단위 : 천 원)

구 분	용역명	계약일	계약자	금 액
㉠** S4 주택전시관 관리·운영	분양총괄, 아르바이트, 청소	2018. 6.19.	aa	21,522
	경호 인력			10,626
	카페테리아			19,800
	분양도우미		bbbbbb	21,296
	상담사 인력			16,830
	TM(텔레마케팅) 인력		ccc	17,248
	소 계			107,322
㉠** B1 주택전시관 관리·운영	상담사 인력	2017. 4.28.	bbbbbb	18,480
	아르바이트 및 청소			18,304
	경호 인력		aa	9,702
	TM(텔레마케팅) 인력			19,866
	안내도우미		dddddddd	19,008
	소 계			85,360
△△** A3 주택전시관 관리·운영	전화상담	2017.10.26.	e	21,021
	전문상담		ffff	20,020
	안내도우미		gg	11,880
	진행 및 관리요원		hhh	20,988
	소 계			73,909

○○** 1 주택전시관 관리·운영	분양총괄 및 도우미	2017. 7.18.	bbbbbb	19,536
	경호 인력			17,688
	임시 상담사		ccc	16,830
	상담사(전문, 전화)		aa	17,468
	소 계			
㉠** B2 주택전시관 관리·운영	전문상담	2016.10.13.	bbbbbb	19,800
	기획, 총괄 인력			10,912
	안내도우미		ddddddddd	17,160
	경호, 청소 인력		ii	19,426
	전화상담		aa	18,172
	소 계			85,470

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조와 제8조 제1항의 규정에 따르면 계약을 체결하려면 입찰의 방법으로 일반경쟁에 부쳐야 하고, 국가·지방자치단체와 계약을 체결하는 경우 등에 한하여 수의계약을 체결할 수 있도록 규정되어 있다.

「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호에 따르면 계약의 목적·성질 등에 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 추정가격 5천만 원 이하의 용역계약의 경우에는 수의계약을 체결할 수 있도록 되어 있다.

수의계약을 체결하는 경우 「수의계약 업무지침」에 따라 추정가격 2천만 원 초과 5천만 원 이하 용역은 전자조달시스템(e-bid)를 통해 소액 수의계약 공고하여 최저가격으로 견적서를 제출한 자를 대상으로 수의시담을 실시하고 계약을 체결하도록 되어 있다.

따라서 유사한 과업내용은 1건으로 묶어 추정가격 총액이 5천만 원을 초과 할 경우 경쟁입찰로 계약하고, 2천만 원 이상 5천만 원 이하인 경우 전자조달 시스템을

통하여 예정가격의 88% 이상이면서 최저가격으로 견적서를 제출한 자와 수의계약을 체결하여야 한다.

그런데 주택전시관 관리·운영 용역의 발주방법에 대한 합리적인 기준이 없어 지역본부에서는 유사한 과업내용을 세분하여 단순 비교견적서에 의한 수의계약을 체결하고 있다.

공공주택 분양은 관련 법령 및 지침이 매우 복잡·다양하고 자주 변경되고 있어 지역본부에서는 분양상담 민원을 예방하고 원활한 업무 수행을 위하여 경험과 지식을 갖춘 3~4개 업체와 지속적으로 수의계약을 추진하고 있어 특혜시비, 계약법령 위반 등의 우려가 있다.

따라서 주택전시관 관리·운영 용역이 투명하고 공정한 계약이 될 수 있도록 관련 법령 등에 위반되지 않게 계약방법을 채택토록 합리적 기준을 마련할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

●●●●●●●●처장은

주택전시관 관리·운영을 위한 용역업체 선정 시 상담용역을 특성·유형별로 분류하여 적절한 방식으로 용역금액을 산정함으로써 양질의 상담서비스를 제공토록 하는 한편, 투명하고 공정한 계약이 될 수 있도록 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).